

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 139/2535 พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจ นคร
บาง บางนา

โจทก์

นาย ประเสริฐ จอง วิริยะ วงศ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 383

ป.วิ.อ. มาตรา 106

คำปรับตามสัญญาประกันผู้ต้องหาชั้นสอบสวนเป็นเบี้ยปรับถ้าสูงเกินส่วน ศาล
ลดลงได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 383

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญากับโจทก์ประกันตัวนายสมเกียรติ สمان
เกียรติสกุล ผู้ต้องหา ซึ่งถูกจับกุมในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ผิดอันเกิดจากการใช้เช็คโดยสัญญาว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาต่อโจทก์ตามที่โจทก์ได้
กำหนดถ้าไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาตามกำหนดนัดจำเลยยอมใช้เงิน 60,000 บาท ให้
แก่โจทก์ จำเลยทราบกำหนดนัดดังกล่าวแล้ว แต่ผิดนัดมิได้นำตัวผู้ต้องหามาส่งให้
แก่โจทก์ จำเลยจึงผิดสัญญาประกันโจทก์ได้มีคำสั่งปรับจำเลยตามสัญญาประกันดัง
กล่าวแล้ว ขอให้จำเลยชำระเงิน 60,000 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า คำปรับตามสัญญาเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลย
ชำระเงินจำนวน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เฉพาะข้อที่ว่า
จำเลยจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันเพียงใดซึ่งโจทก์ฎีกาว่า เมื่อจำเลยเป็นฝ่ายผิด
สัญญาจึงต้องบังคับตามสัญญาประกันตามที่กำหนดค่าปรับไว้เป็นจำนวน 60,000
บาท จะฟังว่าค่าปรับที่ตกลงกันไว้ในสัญญาสูงเกินไปไม่ได้ ทั้งค่าปรับที่กำหนดไว้ใน
สัญญาประกันก็มีใช้เบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งศาลมีอำนาจ
ลดลงได้ หากกำหนดไว้สูงเกินไป และโจทก์เห็นว่าค่าปรับที่กำหนดไว้นั้นมิได้สูง
เกินไปดังศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนั้น เห็นว่า ค่าปรับตามสัญญาประกันผู้ต้องหาชั้น
สอบสวนเป็นเบี้ยปรับ ถ้าสูงเกินไป ศาลลดลงได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 383 คดีนี้จำเลยขอประกันตัวผู้ต้องหา ซึ่งออกเช็คสั่งจ่ายเงินจำนวน
เพียง 60,000 บาท ในข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ. 2497 อันมีระวางโทษปรับไม่เกินสองเท่าของจำนวนเงินที่ระบุในเช็คแต่
ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจำ การที่โจทก์
กำหนดเงินค่าปรับไว้จำนวน 60,000 บาท จึงสูงเกินสมควร ที่ศาลอุทธรณ์ลดค่าปรับ
ลงเป็นให้ปรับจำนวน 30,000 บาท จึงชอบด้วยเหตุผลและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว"

พิพากษายืน

(ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ